

## 통 보

1. 제 목 : 야간근로자 간식지원 방법에 관한 사항

2. 관계기관 : ☒☒·☒☒·●●보훈병원

3. 내 용

### 가. 업무개요

우리 공단은 직원의 복리후생을 지원하기 위하여 임금 및 단체협약서에 따라 야간근로 직원에 대하여 각 병원에서는 지급 기준을 정하고 간식을 제공하고 있습니다.

### 나. 관계법령 및 판단기준

「2021년 임금 및 단체협약서」제133조(특별급식)에서는 야간근로 직원에 대하여 야간근무 1회당 #천원의 간식을 제공하도록 정하고 있습니다.

「소득세법」 제20조에서는 근로를 제공함으로써 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여를 과세대상 근로소득으로 규정하면서 같은 법 시행령 제38조제1항에서 구체적으로 근로소득의 대상이 되는 소득을 적시하고 있고, 같은 법 제12조는 비과세소득을 열거하고 있습니다. 여기서 근로소득이란 지급형태나 명칭을 불문하고 성질상 근로의 제공과 대가관계에 있는 일체의 경제적 이익을 포함할 뿐만 아니라, 직접적인 근로의 대가 외에도 근로를 전제로 그와 밀접히 관련되어 근로조건을 이루고 있는 급여도 포함된다(대법원 2018.9.13. 선고, 2017두56574판결, 외 다수)고 판단하고 있습니다.

또한, 소득세법 시행령 제17조의2(비과세되는 식사대등의 범위)에서는 근로자가 사내급식 또는 이와 유사한 방법으로 제공받는 식사 기타음식물, 식사 기타 음식물을 제공받지 아니하는 근로자가 받는 월10만원 이하의 식사대를 비과세하도록 정하고 있습니다.

### 다. 감사결과 확인된 문제점

각 병원에서의 야간근로자에 대한 간식지원 현황을 확인한 결과, [표]와 같이 쿠폰지급 및 정산, 부서별 계좌입금 등으로 야간근로자 간식을 지원하고 있습니다.

[표] 병원별 야간근로자 간식 지원 현황

| 구분 | 금액 | 지급방법 | 비고 |
|----|----|------|----|
| ☆☆ |    |      |    |
| ▣▣ |    |      |    |
| ▣▣ |    |      |    |
| ●● |    |      |    |
| ●● |    |      |    |
| ▣▣ |    |      |    |

▣▣, ▣▣, ●●, ●●보훈병원과 같이 부서별 계좌입금의 형태로 간식비를 지원할 경우 소득세법에서 정한 비과세소득에 해당하지 않아 과세문제가 발생할 수 있으며, 야간근로자 개인에 대한 지원이 이루어지는지 명확히 확인할 수 없으므로, 각 병원에서는 비용이 취지에 맞게 사용될 수 있도록 지급방법을 변경할 필요가 있습니다.

### 4. 관계기관 의견

-

### 5. 조치할 사항

○ ▣▣·▣▣·●●보훈병원장은

- 부서별 계좌입금 방식으로 지급되고 있는 야간근로자 간식비에 대한 지급방법 변경을 검토하시기 바랍니다. (통보)